

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU SKPV

PO BOX 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 – Zbraslav

*Datovou schránkou***NA VĚDOMÍ: Městský soud v Praze, sp. zn. 18 A 17/2026**

Žalobce:	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55
Žalovaná:	Policie České republiky – NCOZ SKPV
Soudní věc:	Městský soud v Praze, sp. zn. 18 A 17/2026
Datum:	4. října 2026

REAKCE ŽALOBCE NA PŘÍPIS MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ZE DNE 2. 10. 2026, Č. J. 18 A 17/2026-191
zaslaná žalované k zachování rovnosti zbraní a kontradiktornosti řízení a Městskému soudu v Praze
na vědomí do spisu

Účelem tohoto podání není měnit ani rozšiřovat žalobu. Žalobce jím před rozhodnutím soudu odstraňuje jakoukoli pochybnost, zda žalovaná zná zúžený předmět řízení a přesné znění petitu uplatněného dne 4. 6. 2026, a poskytuje jí faktickou možnost se k němu vyjádřit.

I. Reakce na přípis soudu ze dne 2. 10. 2026

Městský soud v Praze přípisem ze dne 2. října 2026, č. j. 18 A 17/2026-191, sdělil žalobci, že zachová lhůtu 10 dnů k vyjádření na vyjádření žalované a po jejím uplynutí je připraven ve věci rozhodnout.

Žalobce soudu sděluje, že tuto desetidenní lhůtu bohužel nemůže využít v celém rozsahu a svou reakci proto podává již dne 4. října 2026. Současně však nepovažuje skutkové jádro vyjádření žalované za překvapivé. Žalovaná totiž sama v následných vlastních listinách uvedla, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 trestního řádu, že záznamy o vyhodnocení neexistují, že nebyla vyžádána expertní stanoviska či odborné posudky a že věc byla uložena ad acta. Právě tato vlastní sdělení žalované jsou podstatou zúžené žaloby.

Žalobce proto nepotřebuje další čas k tomu, aby byl seznámen se skutkovým jádrem obrany žalované, když spis ničeho takového nemůže obsahovat. Naopak považuje za nezbytné, aby před rozhodnutím dostala stejnou procesní možnost také žalovaná: aby bezpečně znala zúžený petit a následné důkazní doplnění, na nichž žalobce nadále trvá.

II. Proč je podání zasíláno přímo žalované a současně soudu na vědomí

Žalovaná se vyjádřila k žalobě listinou datovanou 20. května 2026, č. j. NCOZ-4346-2/ČJ-2026-410012. Sama v ní uvádí, že žaloba jí byla soudem doručena dne 14. května 2026. Výslovně se vyjadřuje také k doplnění žaloby ze dne 8. května 2026.

Po vyhotovení tohoto vyjádření však nastaly nové rozhodné skutečnosti.

Dne 27. května 2026 žalobce soudu předložil sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, jako nový důkaz trvajícího formalistického a nepřezkoumatelného postupu.

Dne 2. června 2026 pak soudu předložil vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, v němž žalovaná sama popsala absenci úkonů trestního řízení, záznamů o vyhodnocení a odborných podkladů.

Teprve dne 4. června 2026 žalobce žalobu zásadně zúžil a dosavadní petit výslovně nahradil novým zúženým petitem. Vyjádření žalované ze dne 20. května 2026 proto nemohlo reagovat na tento pozdější procesní stav.

Podání je proto žalované doručováno přímo a Městskému soudu v Praze současně na vědomí, aby byla před rozhodnutím zachována rovnost účastníků podle § 36 odst. 1 s. ř. s. a zásada kontradiktornosti.

Žalobce tím nijak nenahrazuje procesní postup soudu ani žalované nestanoví soudní lhůtu; pouze jí fakticky poskytuje stejný prostor k seznámení a reakci, jaký soud poskytl žalobci.

III. Procesní stav před zúžením žaloby

- **1. 5. 2026** – podána zásahová žaloba; původně vymezovala širší dlouhodobý kontext nakládání NCOZ s podněty žalobce.
- **8. 5. 2026** – doplnění žaloby reagující na výzvu soudu; právě toto doplnění žalovaná ve svém vyjádření ze dne 20. 5. 2026 výslovně zmiňuje.
- **12. 5. 2026** – NCOZ zaslán důkazní dodatek, současně na vědomí Městskému soudu v Praze a NSZ; obsahoval konkretizaci předložených skutkových a odborných námitek.
- **27. 5. 2026** – soudu předloženo sdělení NCOZ ze dne 22. 5. 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, jako nový důkaz trvalého zásahu.
- **2. 6. 2026** – soudu předloženo vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. 6. 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI; podle žalobce klíčový důkaz nepřezkoumatelnosti.

IV. Procesní zlom dne 4. 6. 2026 – nový zúžený petit

Dne 4. června 2026 žalobce podáním označeným „Doplnění a zúžení žaloby na ochranu před nezákonným zásahem – nový důkaz pokračujícího zásahu NCOZ, upřesnění předmětu řízení a nový zúžený petit“ výslovně uvedl, že již nežádá samostatné posouzení všech historických podnětů, trestních věcí, rozhodnutí a jednotlivých úkonů od roku 2011. Historické skutečnosti zůstaly pouze skutkovým, časovým a důkazním kontextem.

Žalobce tímto znovu, beze změny a bez rozšíření, doslovně rekapituluje petit uplatněný dne 4. 6. 2026:

I.

Postup žalované, spočívající v nepřezkoumatelném a formalistickém vyřízení stížnosti žalobce ze dne 25. dubna 2026, jejích dodatků a související žádosti žalobce ze dne 10. května 2026, opravené a doplněné dne 12. května 2026, zejména postup zachycený ve sdělení žalované ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a ve vyřízení stížnosti žalované ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, byl nezákonným zásahem.

II.

Žalované se zakazuje pokračovat v zásahu spočívajícím v tom, že podání žalobce týkající se tvrzených zásahů do života, zdraví, základních práv, metodiky měření THC, práva Evropské unie a dlouhodobého neprovedení konkrétních skutkových okolností pouze eviduje, průběžně ukládá, zakládá ad acta nebo jinak formálně vyřizuje bez přezkoumatelného věcného vypořádání jejich skutkového jádra.

III.

Žalované se ukládá, aby ve vztahu k podáním žalobce ze dne 25. dubna 2026, 10. května 2026 a 12. května 2026, jakož i ve vztahu k souvisejícím podáním vedeným zejména pod č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR, NCOZ-3192/ČJ-2025-410090-E-TR a NCOZ-3459/ČJ-2025-410090-E-TR, žalobci přezkoumatelně sdělila:

- a) kdo konkrétně podání vyhodnocoval,
- b) kdy byla jednotlivá podání vyhodnocena,
- c) na základě jakých podkladů byla vyhodnocena,
- d) zda byly provedeny jakékoli úkony k ověření skutkových tvrzení žalobce,
- e) zda byly vyžádány odborné podklady, stanoviska nebo posudky,
- f) pokud vyžádány nebyly, kdo a z jakých důvodů rozhodl, že jich není třeba,
- g) zda existují záznamy, referátníky, pokyny, interní stanoviska, lustrace nebo jiné dokumenty vztahující se k vyhodnocení podání,
- h) proč nebyly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 trestního řádu,
- i) z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů byla věc založena ad acta.

IV.

Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení.

Subsidiární petit:

I. Postup žalované, spočívající v nepřezkoumatelném a formalistickém vyřízení stížnosti žalobce ze dne 25. dubna 2026, jejích dodatků a související žádosti žalobce ze dne 10. května 2026, opravené a doplněné dne 12. května 2026, zejména postup zachycený ve sdělení žalované ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a ve vyřízení stížnosti žalované ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, byl nezákonným zásahem.

II. Žalované se zakazuje pokračovat v zásahu spočívajícím v nepřezkoumatelném ukládání, evidování, zakládání ad acta nebo jiném formálním vyřizování podání žalobce bez věcného vypořádání jejich skutkového jádra.

III. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení.

V. Následná podání a důkazy po zúžení žaloby – petit zůstal zachován

- **12. 7. 2026** – Doplnění žaloby a návrhu na přednostní projednání. Doložen nový vývoj kolem prověření postupu OKTE Frýdek-Místek, postoupení věci Kriminalistickým ústavem OSZ Prostějov a absence věcného odborného výsledku. Výslovně bez rozšíření žaloby.
- **14. 7. 2026** – Doplnění žaloby a návrh na provedení nového listinného důkazu – předžalobní výzva NSZ. Doložen systémový a institucionální kontext a dlouhodobá vědomost státu; výslovně bez změny petitu.
- **15. 7. 2026** – Další důkaz extrémní naléhavosti – rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. MV-108890-3/TP-2026. Doloženo, že následná dohledová a informační cesta nenapravila odborný a dokumentační deficit postupu NCOZ; bez změny petitu.
- **19. 7. 2026** – Mimořádně naléhavé doplnění a upřesnění žaloby. Výslovně navázalo na podání doručená NCOZ od 25. 4. do 12. 5. 2026, na vyrozměnění ředitele NCOZ ze dne 15. 6. 2026, č. j. NCOZ-4871-5/ČJ-

2026-410066-E, a na rozhodnutí Ministerstva vnitra. Doložena pokračující a preventivně naléhavá povaha ochrany.

- **2. 8. 2026** – Další důkazní doplnění žaloby. Doloženo, že žádná z následně aktivovaných kontrolních větví nevytvořila úplný, odborně podložený a přezkoumatelný výsledek. Primárně označena NCOZ, subsidiárně Policejní prezidium; zúžený petit výslovně zachován.
- **25. 8. 2026** – Mimořádně naléhavé důkazní doplnění. Nové listiny KŘP Moravskoslezského kraje, Kriminalistického ústavu a Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ze dnů 20.–24. 8. 2026 doložily kontrolní kruh uvnitř Policie ČR a pokračující absenci přezkoumatelného odborného výsledku; bez změny žalované, petitu a skutkového jádra.
- **2. 9. 2026** – Mimořádně naléhavé doplnění. Policejní prezidium označilo předchozí prošetření podle § 97 zákona o Policii ČR za obligatorní, zatímco Kriminalistický ústav povinnost takový odborný přezkum provést odmítl; petit znovu výslovně zachován.
- **8. 9. 2026** – Mimořádně naléhavé doplnění listinou GIBS č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P. GIBS uvedla, že nemá pravomoc hodnotit postup Policie ČR, a věc postoupila Policejnímu prezidiu. Doložen další článek kontrolního kruhu; bez změny petitu a skutkového jádra.
- **21. 9. 2026** – Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.; návrh směřoval k vydání rozhodnutí, jímž se řízení sp. zn. 18 A 17/2026 končí. Nešlo o změnu předmětu žaloby.
- **1. 10. 2026** – Procesní vyjádření po opožděném zaslání vyjádření žalované ze dne 20. 5. 2026. Žalobce upozornil na rozdíl mezi vyjádřením žalované k dřívější verzi žaloby a procesním stavem po zúžení ze dne 4. 6. 2026 a požádal o zachování kontradiktornosti.

VI. Listiny jsou žalované dostupné ve spise i veřejně

Veškeré listiny zaslané Městskému soudu v Praze před a po zúžení petitu jsou žalované dostupné v soudním spise sp. zn. 18 A 17/2026. Žalobce zároveň upozorňuje, že dokumenty zaslané soudu zveřejňuje také na webu Konopí je lék v sekci Policie, kde jsou žalované k dispozici ke stažení:

<https://www.konopijelek.cz/policie/>

Tento odkaz nenahrazuje soudní spis ani řádné procesní doručování. Je uveden pouze jako další praktická možnost, jak se žalovaná může před rozhodnutím bezodkladně seznámit s úplnou chronologií a s veřejně publikovanými listinami.

VII. Vnitřní rozpor v postoji žalované – stanovisko ředitele NCOZ ze dne 15. 6. 2026

Žalobce žalované připomíná vyrozumění ředitele NCOZ brig. gen. JUDr. Jiřího Mazánka ze dne 15. června 2026, č. j. NCOZ-4871-5/ČJ-2026-410066-E. Ředitel v něm uvedl, že část podání požadující přezkoumání řádnosti postupu NCOZ byla vyhodnocena a nebyl shledán důvod k přehodnocení předchozích závěrů; současně odkázal na předchozí poučení o věcné nepřislušnosti NCOZ k vyřízení podání.

Současně však NCOZ v předchozích a následných listinách činila věcný závěr, že z podání nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Žalobce považuje za nutné tento zdánlivý rozpor vysvětlit: **jestliže NCOZ tvrdí svou věcnou nepřislušnost a současně sama připouští absenci úkonů, záznamů a odborných podkladů, není zřejmé, z jakého přezkoumatelného skutkového a odborného základu mohl být učiněn závěr o absenci podezření ze spáchání trestného činu.**

Žalobce proto žalovanou žádá, aby ve svém případném vyjádření konkrétně uvedla, kdo, kdy, na základě jakých podkladů a v jakém procesním režimu tento závěr učinil, pokud současně NCOZ trvá na své věcné nepříslušnosti.

VIII. Faktická možnost žalované vyjádřit se před rozhodnutím

Žalobce tímto žalované poskytuje faktickou možnost 10 dnů od doručení tohoto podání k seznámení se s podáním ze dne 4. 6. 2026, s doslovně výše rekapitulovaným petitem a s následnými důkazními doplněními a k případnému vyjádření.

Žalobce současně žádá Městský soud v Praze, aby - bude-li to s ohledem na jeho procesní postup možné - nerozhodl před uplynutím této faktické desetidenní doby od doručení žalované. Nejde o návrh na zbytečné prodlužování řízení, ale o preventivní odstranění případné budoucí kasační námitky žalované, že neznala zúžený petit či podklady, o které se rozhodnutí opírá.

Tímto krokem má být před rozhodnutím dosaženo procesně symetrického stavu: žalobce zná stanovisko žalované, žalovaná zná zúžený petit a následná důkazní doplnění a soud má ve spise doloženo, že obě strany měly reálnou možnost procesně působit na výsledek řízení.

IX. Závěr

Žalobce na zúženém petitu ze dne 4. června 2026 nadále beze změny trvá. Toto podání žalobu nemění, nerozšiřuje ani nepřináší nový samostatný zásah. Je reakcí na přípis Městského soudu v Praze ze dne 2. října 2026, č. j. 18 A 17/2026-191, a procesní pojistkou rovnosti zbraní a kontradiktornosti před rozhodnutím.

Žalobce současně soudu sděluje, že jemu poskytnutou desetidenní lhůtu bohužel nemůže využít v celém rozsahu a reaguje již nyní. Nemůže být skutkově překvapen obranou založenou na tvrzení, že NCOZ věc neprověřovala či nevytvářela přezkoumatelné podklady, jestliže právě žalovaná ve svých vlastních listinách uvedla, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení, záznamy o vyhodnocení neexistují, nebyla vyžádána expertní stanoviska či odborné posudky, věc byla uložena ad acta a závěrem pak tvrzeno ředitelem žalované, že žalovaná ani není příslušná podněty šetřit. Tyto skutečnosti jsou jádrem zúžené žaloby.

V Ospělově dne 4. října 2026

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce ve věci sp. zn. 18 A 17/2026